

TÉRMINOS DE REFERENCIA COMPRA ÁGIL PARA LA ADQUISICIÓN DE ROPA CORPORATIVA – PARKAS DE INVIERNO

I. CONTEXTO DEL SERVICIO A CONTRATAR

La Corporación Regional de Desarrollo, cuyo nombre legal es Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana, es una entidad de derecho privado sin fines de lucro, constituida por un directorio público-privado, presidido por el Gobernador Regional de Santiago, Claudio Orrego Larraín, y tiene por objetivo velar por el desarrollo integral del territorio regional. Fue creada en 2016 por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y el Consejo Regional Metropolitano de Santiago. El presente requerimiento tiene por objeto la adquisición de parkas de invierno corporativas para el personal, con el fin de garantizar el confort térmico, la protección ante condiciones climáticas adversas y mantener la identidad visual institucional de la entidad.

II. NOMBRE DE LA COTIZACIÓN

Elaboración de ropa corporativa – Parkas de Invierno para la Corporación Regional de Desarrollo.

III. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO

ITEM	DETALLE DEL PRODUCTO
DESARROLLO	Objetivo del servicio: Elaboración de ropa corporativa – Parkas de Invierno para la Corporación Regional de Desarrollo.
COMPONENTES DEL SERVICIO O DETALLES TECNICOS	ELABORACIÓN DE ROPA CORPORATIVA: Parka Térmica Corporativa. Modelo de parka térmica fija, con relleno integrado no desmontable, cuello alto, sin gorro/capucha, corte recto con versiones diferenciadas para hombre y mujer o corte unisex adaptable. Debe considerar cierre frontal completo de alta resistencia, tipo YKK o calidad similar, cubierto por solapa con broches a presión o cierre de contacto; puños ajustables mediante velcro y/o puño interior elástico; mínimo dos bolsillos laterales exteriores con cierre o tapeta; mínimo un bolsillo interior secreto para documentos o celular; y pretina con cordón elástico regulable mediante tancas interiores. La tela exterior deberá ser Poliéster Oxford, Nylon Ripstop o Taslan, impermeable, cortaviento y resistente al desgarro, con membrana o recubrimiento de poliuretano o similar, impermeabilidad mínima de 3.000 mm de columna de agua y transpirabilidad mínima de 3.000 g/m ² /24h. El aislante térmico deberá corresponder a napa de poliéster de alta densidad o

	microfibra sintética fija, tipo Thinsulate o similar, con gramaje mínimo de 160 g/m² en cuerpo y 120 g/m² en mangas. El forro interior deberá ser micropolar fleece o tafetán de poliéster con tratamiento anti-pilling. Las costuras deberán ser termoselladas y 100% estancas en hombros, cuello y sisas. Color base negro. Deberá incluir aplicación de logotipos institucionales, ubicados en lado superior izquierdo bordado (aprox. 10x4 cm) logo GS/Corporación, brazo izquierdo (3x7) estampado CORE/Consejo Regional y espalda (aprox. 20x10 cm) Smart City/Santiago. El proveedor adjudicado deberá entregar una muestra de tallaje física y una prueba de color/diseño de logos antes de la producción masiva para validación de la Corporación.
Valor agregado de la oferta.	No aplica.
Experiencia del oferente	La empresa debe poseer experiencia en la elaboración de ropa corporativa, lo cual deberá ser acreditado mediante facturas, órdenes de compra o contratos que lo respalden.
Lugar de entrega	Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana, ubicada en Bandera 84, piso 8, Santiago.
Fecha de entrega	Máximo 5 días corridos posterior al visto bueno de la prueba de color y aprobación de la muestra de tallaje física.
Ejecución o publicación	Publicación de 24 horas en el portal de Mercado Público. Año de ejecución: 2026.
Año imputación presupuestaria	2026



IV. CONDICIONES CONTRACTUALES

Contrato	No aplica. Servicio contra orden de compra.						
Plazo y validez de la oferta	La oferta deberá tener una validez mínima de 48 horas corridos contados desde la fecha de la cotización.						
Contraparte técnica	Actuará como contraparte técnica el Ejecutivo de Proyectos de la Corporación, Alex Maluenda, quien realizará la correspondiente recepción conforme mediante Acta de Recepción, velará por el fiel cumplimiento y evaluará al proveedor.						
Prestación del servicio	Entrega de la ropa corporativa: máximo 5 días hábiles posterior al visto bueno de la prueba de color y aprobación de la muestra de tallaje física. Cada parka deberá ser entregada en bolsa plástica individual, etiquetada visiblemente con la talla correspondiente y distribuida de forma ordenada en cajas de cartón debidamente selladas.						
Criterio de evaluación	La adjudicación se realizará al proveedor que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas, ponderándose los factores de experiencia comprobable, cumplimiento técnico, precio y programas de integridad y ética empresarial. Evaluación técnica del proveedor: <table><tr><th>Criterio</th><th>Descripción</th><th>Ponderación</th></tr><tr><td>Experiencia comprobable en elaboración de ropa corporativa</td><td>Se evaluará mediante la presentación de órdenes de compra, facturas o contratos de respaldo.</td><td>35%</td></tr></table>	Criterio	Descripción	Ponderación	Experiencia comprobable en elaboración de ropa corporativa	Se evaluará mediante la presentación de órdenes de compra, facturas o contratos de respaldo.	35%
Criterio	Descripción	Ponderación					
Experiencia comprobable en elaboración de ropa corporativa	Se evaluará mediante la presentación de órdenes de compra, facturas o contratos de respaldo.	35%					

	Cumplimiento técnico	El producto ofertado se ajusta a las especificaciones técnicas requeridas, incluyendo materiales, impermeabilidad mínima de 3.000 mm y costuras termoselladas. Será obligatorio presentar muestra física de una prenda referencial junto a la oferta para validar costuras y telas; ofertas sin muestra física quedarán descalificadas.	40%
	Precio	Calculado mediante la fórmula: Puntaje = oferta económica de menor valor / oferta económica evaluada x 0,2.	20%
	Programa de integridad y ética empresarial	La Empresa posee un programa de integridad que sea conocido por su personal. Cumple = 100 No cumple = 0	5%
Adjudicación	La adjudicación se realizará al proveedor que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas y se materializará mediante acta de adjudicación e informe de evaluación de la Unidad requirente con lo cual el departamento de Administración y Finanzas emitirá la respectiva OC.		

Notificación	Se entenderá realizada la notificación de la contratación luego de 24 horas transcurridas desde la fecha de envío de la OC a través del Portal Mercado Público. El proveedor deberá aceptar en un plazo de 2 días hábiles desde su envío. Posterior a este plazo la Corporación quedará facultada para solicitar su cancelación, entendiéndose cancelada una vez transcurridas las 24 horas desde dicha solicitud.
Condiciones de pago	Se realizará 1 pago, después de la realización de la ejecución del servicio, con la entrega y aceptación de todos los insumos solicitados. Todas las entregas deberán estar previamente aceptadas y aprobadas y validadas por la Gerencia de Turismo de la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de La Región Metropolitana para proceder al pago correspondiente.
Pacto de integridad	El proveedor declara que, por el sólo hecho de participar en la presente contratación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de los términos de referencia y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con los presentes términos de referencia, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: a) El proveedor se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 19, 49, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo con los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas. b) El proveedor se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la

	misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso de contratación, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven. c) El proveedor se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas. d) El proveedor se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso de contratación, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. e) El proveedor se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso de contratación. f) El proveedor manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en los términos de referencia, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase. g) El proveedor se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estos términos de referencia, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. h) El proveedor reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso de contratación es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. i) El proveedor se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general,
--	--

	todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus sub oferente adjudicados, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
Compromiso de integridad	La empresa que se adjudique el presente requerimiento en la persona de su representante legal en conjunto con los trabajadores de la empresa manifiesta el compromiso y respaldo a la implementación del Modelo de Integridad pública, de acuerdo con lo establecido en el Pronunciamiento de la Contraloría General de la República, N E370752/2023 el que indica Medidas para disminuir los posibles riesgos de corrupción en materia de compras públicas.
Cesión	El proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que emanen del Contrato que se suscriba.
Multas y sanciones	En casos de incumplimientos se aplicarán las siguientes multas: Atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios: La Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días. Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas: La Institución compradora está facultada para el cobro de una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (IVA incluido). El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 03 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. Atraso en la entrega del producto o prestación de los

	servicios luego de solicitada su corrección. La institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la nueva entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles) una vez transcurridos los 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios. La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día de atraso, con un tope de 20 días. Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 20% del monto total de la contratación (I.V.A incluido), cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá poner término anticipado a la contratación. PROCEDIMIENTO. Detectada una situación que amerite la aplicación de multa o el término anticipado del contrato, el organismo comprador notificará inmediatamente de ello al proveedor, por carta certificada, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquella se motiva. A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición. Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada del organismo comprador. Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el organismo comprador tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada. Recurso de reposición: El proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles,
--	--



	contados desde la notificación por medio de carta certificada al proveedor, de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. El organismo comprador tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso. La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado. Las multas deberán ser pagadas en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que aplica la multa. Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor. No procederá el cobro de las multas señaladas en este punto, si el incumplimiento se debe a un caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo con los artículos 45 y 1547 del Código Civil o una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, el cual será calificado como tal por la Entidad Licitante, en base al estudio de los antecedentes por los cuales el oferente adjudicado acredite el hecho que le impide cumplir.
Modificación del contrato	No aplica.
Término anticipado	La Corporación está facultada para declarar administrativamente el término anticipado de la relación contractual, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el proveedor, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación: a) Si el proveedor se encuentra en un procedimiento concursal de liquidación en calidad de deudor o se encuentra en manifiesta insolvencia financiera, a menos que se mejoren las cauciones entregadas. b) Si se disuelve la empresa proveedora. c) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor adjudicado. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del proveedor de las obligaciones contractuales, descritas en los presentes Términos de Referencia, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y

	cuando dicho incumplimiento le genere a la Corporación perjuicio en el cumplimiento de sus funciones., d) Si el proveedor, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no actuaren éticamente durante la ejecución del respectivo contrato, o propiciaren prácticas corruptas, tales como: e) Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales a los trabajadores de la Corporación, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo proveedor y la Corporación. f) Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante la relación contractual objeto de la presente contratación. g) Tergiversar hechos, con el fin de influenciar decisiones de la Corporación. h) En caso de que el atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios supere los 10 días hábiles. i) En caso de que las multas cursadas por atrasos sobrepasen el 20% del valor total contratado. j) Por incumplimiento de obligaciones de confidencialidad que establecen los presentes Términos de Referencia. k) Registrar, a la mitad del período de ejecución contractual, con un máximo de seis meses, saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años. Resuelto el término anticipado, no operará indemnización alguna para el proveedor, debiendo la Corporación concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha. Sin perjuicio de lo anterior, la Corporación y el respectivo proveedor podrán poner término a la relación contractual en cualquier momento, de común acuerdo.
Seguridad de la información	ACCESO A LA INFORMACIÓN: "El oferente seleccionado" solo tendrá acceso a la información institucional relevante que sea necesaria para prestar el servicio para el que ha sido contratado, lo que será determinado y documentado por el Encargado de Seguridad de la Información Institucional. OBLIGACIONES Y CONFIDENCIALIDAD: "El oferente seleccionado" estará obligado a cumplir con la normativa de seguridad de la información de la Corporación, de acuerdo

con las políticas y procedimientos establecidos. Asimismo, "El oferente seleccionado" deberá mantener la confidencialidad de la información personal que pueda llegar a conocer sobre los trabajadores o beneficiarios de la Corporación, así como también de procedimientos, ideas, productos, servicios, procesos y nombres de personas, instituciones y empresas que utilizan los productos y servicios de la Corporación. De esta forma, "El oferente seleccionado" no podrá, sin el consentimiento expreso manifestado por escrito por la Corporación, usar para el beneficio propio o de cualquier otra persona, empresa o corporación, divulgar, publicar o comunicar cualquier secreto o información confidencial, que pudo haber adquirido o pueda adquirir o conocer debido a este contrato.

NO DIVULGACIÓN: "El oferente seleccionado" estará obligado a mantener la información confidencial en estricta reserva y no revelar ningún dato de la información, relacionada o no, sin el consentimiento previo y escrito de la Corporación. Para ello, "El oferente seleccionado" deberá instruir al personal que estará encargado de recibir la información confidencial de propiedad de la Corporación, debiendo suscribir el correspondiente acuerdo de confidencialidad si fuere necesario, de su obligación de recibir, tratar y usar la información que reciban como confidencial y destinarla únicamente para los fines por los cuales se contratará el servicio. Asimismo, "El oferente seleccionado" podrá divulgar la información confidencial únicamente a las personas autorizadas para su recepción dentro de la organización; a tratar confidencialmente toda la información recibida directa o indirectamente de la Corporación, y no utilizar ningún dato a un objeto distinto del contrato; y no manejar, usar, explotar, o divulgar la información confidencial a ninguna persona o entidad por ningún motivo en contravención a lo dispuesto en este instrumento.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: "El oferente seleccionado" de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 19.628, SOBRE PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA, deberá dar estricto cumplimiento a las leyes sobre protección de datos de carácter personal, asegurando su confidencialidad, Y a no transferirlos o cederlos, salvo en aquellos casos en que la legislación vigente así lo indique.

AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN: La Corporación, podrá auditar los procesos y servicios que el proveedor se obliga a realizar

	por este acto. La responsabilidad de administrar las relaciones con "El oferente seleccionado" se asigna al Encargado de Seguridad de la Información Institucional, quien debe monitorear y revisar regularmente los servicios definidos en el presente contrato. El monitoreo y revisión de los servicios debe garantizar que los términos y condiciones de seguridad de la información se respeten y que los incidentes y los problemas de seguridad de la información se gestionen correctamente. En caso de observarse deficiencias en la prestación de servicios, se deben tomar las medidas necesarias para corregir el problema. En caso de subsistir, será una causal de término anticipado del contrato. GESTIÓN DE CAMBIOS: En caso de que las partes determinen realizar cambios a la provisión de servicios por parte del "El oferente seleccionado", se deberán mantener o mejorar las políticas de seguridad de la información, así como los procedimientos y controles específicos, considerando la criticidad de la información del negocio, los sistemas y procesos involucrados y la revaluación de los riesgos.
Propiedad intelectual	Se entenderá por "Propiedad Intelectual" todos aquellos procedimientos o métodos de elaboración, inventos o descubrimientos, patentes, modelos, diseños y dibujos industriales, secretos industriales o comerciales, nombres de dominio, obras, programas computacionales, datos, bases de datos, conocimientos, know-how, marcas comerciales y signos distintivos y, en general, cualquier bien material o inmaterial y/o derechos e intereses relacionados con la creación intelectual, estén o no protegidos bajo las leyes de propiedad intelectual y/o industrial. "El oferente seleccionado" no podrá publicar, reproducir, adaptar, ejecutar o comunicar públicamente, comercializar, descompilar, manipular, entregar a terceros y/o utilizar o explotar la Propiedad Intelectual de la Corporación, sino en los términos y en las condiciones que al efecto se han establecido por este instrumento. Las partes acuerdan expresamente que la totalidad de los derechos de propiedad intelectual sobre toda recomendación, idea, técnica, know-how, diseño, metodología, software desarrollado por o para la Corporación u otra información técnica, sobre el producto final o de alguna de sus etapas de desarrollo, corresponden a la Corporación. Asimismo, toda información que se genere como parte de la prestación de servicios de implantación, será propiedad de

	la Corporación. Toda la documentación que se genere como parte de la prestación de servicios, ya sea en formato Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Project, Adobe PDF, etc., deberá presentarse exclusivamente con la imagen corporativa de la Corporación. Finalmente, el oferente seleccionado se obliga a no inscribir a su nombre cualquier proceso, etapa, proyecto o producto originado con ocasión o a causa del servicio contratado en cualquier Registro del país.
Domicilio	Bandera 84 piso 8, Santiago

